



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
PROCESSO Nº.: 2007.33.00.707664-3
ORIGEM: BA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADV./PROC.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
EMBARGADO: JUÍZO FEDERAL DA 23ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
ADV./PROC.: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
LITISCONSORTE: ROBERVAL DE SANTANA
ADV/PROC.: OTÁVIO DE CASTRO ALCÂNTARA
RELATOR: JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA

VOTO-EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1 - Estando todas as questões jurídicas suscitadas suficientemente esclarecidas e coerentemente decididas pelo acórdão embargado, é de se reconhecer a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

2 - Para fins de prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa de artigos e parágrafos da Constituição Federal, sendo suficiente sejam as regras neles contidas o fundamento da decisão ou o objeto da discussão (AI 522.624 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12.9.2006, DJ 6.10.2006).

3 - Revelando-se clara e indubitosa a fundamentação do acórdão recorrido, impõe-se o reconhecimento da inexistência de motivos que justifiquem a interposição dos embargos de declaração.

4 - Embargos de declaração conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto-ementa do relator.

Brasília, 15 de maio de 2012.

Juiz Federal **ALCIDES SALDANHA**
Relator



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA
Embargante:	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Embargado(a):	JUIZO FED. DA 23ª V. DO JUIZADO FEDERAL ESP. DA SJ DA BAHIA
Proc./Adv.:	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Litisconsorte :	ROBERVAL DE SANTANA
Proc./Adv.:	OTÁVIO DE CASTRO ALCÂNTARA
Origem:	BA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
Proc. Nº.:	2007.33.00.707664-3

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA e ROGÉRIO MOREIRA ALVES.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)